



ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

mutuel

Mutual Non-Disclosure Agreement — version bilingue, droit burkinabè

Entre les soussignés / Between the undersigned :

LA SOCIÉTÉ / THE COMPANY

DIGITAL STATION SARL

RCCM BF-OUA-01-2018-B12-08492 · IFU

00108492X

Rue 28 269, Ouagadougou, Burkina Faso

Représentée par Landry P. KABORE, Gérant

LE PARTENAIRE / THE PARTNER

Dénomination / Name :

Immatriculation / Registration :

Adresse / Address :

Représenté par / Represented by :

ARTICLE 1 OBJET / PURPOSE

Chaque partie peut communiquer à l'autre des informations confidentielles (concepts, données, codes sources, documents commerciaux, techniques ou financiers) dans le cadre de l'étude d'un projet commun. Le présent accord encadre leur protection.

Each party may disclose confidential information (concepts, data, source code, business, technical or financial documents) while evaluating a joint project. This agreement governs its protection.

ARTICLE 2 ENGAGEMENTS / COMMITMENTS

La partie réceptrice s'engage à : (a) n'utiliser les informations qu'aux fins de l'étude du projet ; (b) ne les divulguer qu'à ses collaborateurs et sous-traitants tenus au même secret ; (c) appliquer des mesures de protection au moins équivalentes à celles appliquées à ses propres informations confidentielles ; (d) notifier sans délai toute divulgation non autorisée.

The receiving party shall: (a) use the information solely to evaluate the project; (b) disclose it only to staff and subcontractors bound by the same duty; (c) apply protection measures at least equal to those applied to its own confidential information; (d) notify any unauthorised disclosure without delay.

ARTICLE 3 EXCLUSIONS / EXCLUSIONS

Ne sont pas confidentielles les informations : publiques sans faute de la partie réceptrice ; déjà connues d'elle avant leur communication ; reçues légitimement d'un tiers ; développées de manière indépendante ; ou dont la divulgation est exigée par la loi ou une autorité compétente.

Not confidential: information that is public through no fault of the receiver, already known to it, lawfully received from a third party, independently developed, or required to be disclosed by law or a competent authority.

ARTICLE 4 DURÉE / TERM

Le présent accord prend effet à sa signature. Les obligations de confidentialité survivent deux (2) ans à la fin des échanges, quelle qu'en soit l'issue.

This agreement takes effect on signature. The confidentiality obligations survive two (2) years after the end of the discussions, whatever their outcome.

ARTICLE 5 RESTITUTION / RETURN

Sur demande écrite, chaque partie restitue ou détruit les supports reçus et leurs copies, et le confirme par écrit.

Upon written request, each party returns or destroys the materials received and their copies, and confirms so in writing.

ARTICLE 6 ABSENCE D'ENGAGEMENT / NO OBLIGATION

Le présent accord ne crée aucune obligation de conclure un contrat, ni aucune cession de droits de propriété intellectuelle.

This agreement creates no obligation to enter into any contract and no assignment of intellectual property rights.

ARTICLE 7 DROIT APPLICABLE / GOVERNING LAW

Le présent accord est soumis au droit burkinabè. À défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours, tout litige relève des tribunaux compétents de Ouagadougou.

This agreement is governed by the law of Burkina Faso. Failing an amicable settlement within thirty (30) days, any dispute falls under the competent courts of Ouagadougou.

Fait en deux exemplaires à / Done in two copies at _____, le / on _____

La Société / The Company

DIGITAL STATION SARL

Nom / Name : Landry P. KABORE

Titre / Title : Gérant

Signature et cachet / Signature and stamp :

Le Partenaire / The Partner

Nom / Name :

Titre / Title :

Signature et cachet / Signature and stamp :